开平水口“7·3”一般火灾事故调查报告

2023年7月3日09时41分许，开平市水口镇某某乳胶制品有限公司发生火灾，总过火面积约4000平方米，直接财产损失为102.3763万元，无人员伤亡。

事故发生后，江门市消防救援支队全勤指挥部、开平市政府主要领导第一时间到场指挥，辖区应急管理局、公安局、环保局等相关联动部门赶赴现场，江门支队指挥中心共派出24车95人到场参与灭火救援。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消　防法》《生产安全事故调查和处理条例》（国务院令第493号）等法律法规和《江门市火灾事故调查处理规定》等规定，市消防安全委员会成立“7·3”火灾事故调查组，由市消防救援大队牵头，水口镇人民政府、市公安局、市自然资源局、市住房和城乡建设局、市应急管理局、市市场监督管理局、市城市管理和综合执法局、市总工会等单位派业务骨干分别组成技术组、管理组、责任追究组、综合组开展事故调查工作。同时，邀请市人民检察院、市纪委监委派员参加。

事故调查组通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，找出事故暴露出的主要问题，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出事故相关防

范措施建议。

经调查认定，开平水口“7·3”火灾事故是一起因企业未落实消防安全和安全生产主体责任，未落实事故隐患排查致使乳胶制品边角料堆垛自燃引发火灾，业主违法搭建并改变厂房使用性质，统一协调管理不到位导致火灾范围扩大的一般火灾事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位基本情况

1.开平市某某乳胶制品有限公司，承租事故厂房，火灾发生单位，法定代表人：夏某元。经营范围：研发、生产、加工、销售：乳胶制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.开平市某某家具加工场，承租事故厂房，火灾过火单位。经营范围：加工、销售：家具；零售：建筑材料、五金制品、装饰品。

3.开平市某某五金制品有限公司，承租事故厂房，火灾过火单位。经营范围：五金配件加工；塑料喷涂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4.开平市某某台金有限公司，承租事故厂房，火灾过火单位。经营范围：生产、加工、销售：金属台金材料及配件（不含国家淘汰的落后生产能力、工艺、产品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5.自然人关某雄，事故厂房（二房东）。关某雄（二房东）将设

计为丁类火灾危险性的厂房，出租给夏某元（开平市某某乳胶制品有限公司）、张某杰（开平市某某家具加工场）作为丙类火灾危险性厂房使用；出租给邓某艳（开平市某某五金制品有限公司）、邓某燕（开平市某某合金有限公司）作为丁类火灾危险性厂房使用。与承租单位签订有《房屋租赁合同》及《房屋物业防火安全生产负责人责任书》，但合同或责任书中仅明确了承租方的安全生产管理职责。

6.自然人黄某培，事故厂房（一房东）。黄某培（一房东）与开平市水口镇某某村经济合作社签订土地承包合同，厂房2017年底建成。黄某培将厂房租赁给关某雄（二房东），关某雄具体做什么场所用，黄某培并不知晓，只知道有做家具厂、乳胶厂和两家五金厂。与关某雄（二房东）签订有《房屋租赁合同》，但合同中仅明确了承租方的安全生产管理职责。

（二）事故现场基本情况

开平市某某乳胶制品有限公司位于水口镇沙岗工业园区**号，南面为空地，东面为某某新材料科技有限公司，西面为某某塑料制品有限公司，北面为某某机械有限公司，该厂房与毗邻建筑之间有10米的防火间距。

二、起火经过和火灾扑救经过

根据当天气象局发布的气象报告，火灾发生时的气象条件：7月3日当天气温27摄氏度，天气阴，西北风，风力1级，

2023年7月3日09时41分，江门市消防救援支队指挥

中心接到群众报警，位于江门市开平市水口某某乳胶制品有限公司厂房发生火灾。支队指挥中心调集5个大队共24辆消防车、95名消防救援人员赶赴现场救援，支队全勤指挥部第一时间响应出动。支队全勤指挥部、开平市政府主要领导第一时间到场指挥，辖区应急管理局、公安局、环保局等相关联动部门第一时间赶赴现场，明火于15时40分彻底扑灭。

三、火灾损失情况

1.开平市某某乳胶制品有限公司火灾过火面积约4000平方米，烧毁厂房共计约4000平方米。其中包括：开平市某某乳胶制品有限公司机器设备、乳胶物料、乳胶成品；开平市某某家具加工场机器设备、板材、五金、成品；开平市某某五金制品有限公司地磅、叉车、空压机、原子吸收仪等设备；开平市某某合金有限公司感应炉、保温炉、铸锭机、吊机等设备；应急救援过程中社会救援力量、救援废水处置等费用。

2.火灾直接财产损失。根据《火灾损失统计方法》（GA185—2014）规定统计，核定事故造成直接经济损失人民币约102.3763万元。

四、起火原因认定

火灾发生后，开平市消防救援大队迅速组织人员开展调查工作，对有关人员询问相关情况。根据走访询问的有关情况，通过对火灾现场勘查，经综合分析认定，起火时间为：2023年7月3日09时20分许；起火部位位于：开平市某某乳胶制品有

限公司与开平市某某五金制品有限公司隔墙往西约３米－3.3米，距离地面约0.3米，距离南部外墙约0.05米位置；起火点为：开平市某某乳胶制品有限公司与开平市某某五金制品有限公司隔墙往西约３米－3.3米，距离地面约0.3米，距离南部外墙约0.05米位置的边角料从下往上第二层和第三层编织袋堆垛夹层；起火原因为：乳胶制品边角料堆垛自燃引起的火灾。

五、事故性质及原因

（一）事故性质

经调查认定，开平水口某某乳胶制品有限公司“7·3”火灾事故是一起因乳胶制品边角料堆垛自燃造成的一般火灾事故。

（二）事故原因

经现场勘验、视频分析、现场照相、调查询问等，认定起火原因是：乳胶制品存放区域出现局部干燥，在高温（天气）环境下自燃，引燃周围乳胶制品边角料堆垛蔓延成灾。

（三）事故间接原因

1.生产现场安全管理不到位。开平市某某乳胶制品有限公司长期违规将丁类火灾危险性的厂房作为丙类火灾危险性厂房使用，导致火灾发生后迅速蔓延。

2.规章制度不落实。开平市某某乳胶制品有限公司未建立消防安全管理制度，未明确落实消防安全管理人、责任人；消防设施维护保养不到位，厂内室内消火栓水压严重不足，从而影响火灾的扑救。

3.应急处置能力差。平时应急演练流于形式，未对员工开展消防知识、消防技能、消防器材使用的宣传教育，未组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。火灾发生时，开平市某某乳胶制品有限公司应急人员应急处置流程不熟练，未能第一时间进行救火。

六、有关责任单位及责任人调查情况

（一）开平市某某乳胶制品有限公司调查情况

开平市某某乳胶制品有限公司消防安全和安全生产主体责任落实不到位。未按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》相关要求落实安全工作，未对员工开展消防知识、消防技能消防器材使用的宣传教育，未组织灭火和应急疏散预案的实施和演练，未认真开展安全生产教育培训和落实事故隐患排查治理工作。

（二）自然人关某雄（二房东）调查情况

1.违规出租厂房。将设计为丁类火灾危险性的厂房，出租给张某杰（开平市某某家具加工场）和夏某元（开平市某某乳胶制品有限公司）作为丙类火灾危险性厂房使用，违反了《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）8.2.1之规定。

2.安全生产和消防安全统一协调管理不到位。未根据“一厂多租”的实际情况与承租单位约定各自的安全生产管理职责，未有效对承租单位的安全生产统一协调、管理，违反了《中华人

民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定。未确定责任人对共用部位进行统一管理，违反了《中华人民共和国消防法》第十八条之规定。

（三）自然人黄某培（一房东）调查情况

1.违规建设事故新屋园区**号厂房。黄某培（一房东）与开平市水口镇某某村经济合作社签订土地承包合同，厂房2017年底建成。黄某培承包土地后在未经资规部门规划许可情况下擅自动工新建厂房，施工前未按规定向建设主管部门办理建筑工程施工许可证，违反了《中华人民共和国建筑法》第七条第一款之规定，委托无资质个人施工，2017年底投入使用前未按规定向相关主管部门办理消防验收，违反了《中华人民共和国消防法》第十三条之规定。

2.消防设施设置不符合技术规范要求。未设置喷淋等自动灭火系统，违反了《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）8.3.1之规定、未设置火灾自动报警系统，违反了《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）8.4.1之规定、未设置防烟和排烟设施，违反了《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）8.5.1之规定。

3.安全生产管理不到位。未根据“一厂多租”的实际情况与承租单位（个人）约定各自的安全生产管理职责，未有效对承租单位（个人）的安全生产统一协调、管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定。

（四）政府部门履职情况

1.水口镇新屋村委会未认真汲取开平市“9·16”和“11·19”亡人火灾事故教训，消防宣传教育受众面不广、应急疏散演练流于形式，未组织村（居）民进行消防技能培训和综合灭火演习，未开展群众性自防自救工作。

2.水口镇人民政府未建立健全辖区消防安全分析评估工作机制，未有效协调解决本辖区消防工作中的重大问题，督促指导有关部门及村委会开展消防工作不到位，消防安全“网格化”管理落实不到位，对沙冈工业园未科学合理规划公共消防设施。

（五）消防产品使用调查情况

依法对起火单位开平市某某乳胶制品有限公司，过火单位开平市某某家具加工场、开平市某某五金制品有限公司和开平市某某合金有限公司进行消防产品质量责任专项调查，经调查该起火灾不涉及消防产品质量问题。

（六）中介服务责任调查情况

依法对起火单位开平市某某乳胶制品有限公司，过火单位开平市某某家具加工场、开平市某某五金制品有限公司和开平市某某合金有限公司进行中介服务责任专项调查，经调查以上单位无中介服务事项。

七、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）相关人员处理建议

1.夏某元，事故单位开平市某某乳胶制品有限公司法定代表

人。未有效履行生产经营单位主要负责人安全生产管理职责，未严格督促事故防范、隐患排查和整改措施的落实，对事故发生负有责任。建议市应急管理局、消防救援机构按照职责分工，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等法律法规规定对其实施行政处罚。

2.黄某培，事故厂房（一房东）。违规建设厂房，未正确履行火灾预防的责任，未保障出租建筑物消防设施等符合安全要求，未约定各自的安全生产管理职责，未有效对承租单位（个人）的安全生产统一协调、管理，未认真监督承租人安全使用出租建筑物及相关设施，对事故发生负有责任。建议市应急管理局、消防救援机构按照职责分工，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等法律法规规定对其实施行政处罚。

3.关某雄，事故厂房（二房东）。违规出租厂房，擅自变更厂房用途将丁类厂房用作丙类厂房，未保障出租建筑物消防设施等符合安全要求，未约定各自的安全生产管理职责，未有效对承租单位的安全生产统一协调、管理，未认真监督承租人安全使用出租建筑物及相关设施，对事故发生负有责任。建议市应急管理局、消防救援机构按照职责分工，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等法律法规规定对其实施行政处罚。

4.建议开平市消防安全委员会及其办公室对开平市水口镇对负有消防安全监督管理职责的主要领导、分管领导、村委干部予以进行警示提醒、告诫指导或督促纠正的约见谈话。

（二）相关单位处理建议

1.建议责成水口镇人民政府向开平市人民政府作出书面检查，认真总结和深刻吸取事故教训，进一步加强和改进消防安全工作；落实辖区内的消防安全“网格化”管理措施，制定消防专项规划，加大消防经费投入，加强专职消防队、村(社区)微型消防站以及市政消火栓建设；加强对辖区内“三合一”场所、公共娱乐场所等场所的消防安全检查，督促整改火灾隐患。

2.建议责成新屋村委会向水口镇人民政府作出深刻书面检查，认真总结和深刻吸取事故教训，建立健全消防安全制度，进一步加强和改进消防安全工作。按照要求开展好消防安全“网格化”管理、火灾隐患排查整治、应急疏散演练等工作，大力普及安全用火用电用气等防火常识，提高群众逃生自救能力。

3.建议开平市应急管理局、消防救援机构按照职责分工，依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》等法律法规，对事故发生负有责任的开平市某某乳胶制品有限公司依法实施行政处罚。

八、事故整改和防范措施

本起事故暴露出企业违法违规行为突出，基层党委政府“两个至上”理念没有树牢、安全监管责任不到位、安全生产基础薄

弱等问题。为深刻吸取火灾事故教训，为了认真汲取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，严防类似事故再次发生，针对事故暴露的突出问题，提出如下防范和整改措施建议：

（一）坚持人民至上、生命至上，坚决树牢安全发展理念。各镇（街）、管委会要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和消防安全的重要指示批示和重要论述精神，始终坚持安全第一、预防为主，牢固树立安全发展理念坚决扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，压实压紧地方党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任和现场人员工作责任。要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任机制，细化制定并严格落实领导干部安全生产职责和年度任务“两张清单”，强化新上任领导干部的专题培训，切实做到知责明责履责尽责。要深刻吸取事故教训，落实落细安全生产重要举措，坚持最高标准、最严要求，以铁的手腕、铁的措施，常态化组织安全生产风险隐患大排查大整治，有效防范化解重大安全风险，真正从根本上消除隐患从根本上解决问题。

（二）严格落实企业主体责任和企业主要负责人安全责任。各镇（街）、管委会要严格督促落实企业安全生产主体责任，有效构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制；要落实落细全员安全生产责任制，明确从企业主要负责人到一线从业人员的安全生产岗位责任，按规定设置安全生产管理机构，按标准配备专兼职安全生产管理人员，持续

健全完善安全生产规章制度和操作规程，督促企业从业人员严格落实到位；要认真组织实施从业人员安全生产教育和培训，进一步加强现场安全管理，及时制止和纠正从业人员违规作业行为，有效组织消防和应急救援演练要全面压实企业主要负责人安全第一责任，特别是严格落实“园中园”“厂中厂”房东、业主责任，认真学习本行业领域重大事故隐患判定标准，每季度至少带队开展1次重大事故隐患排查整治情况检查（高危行业领域企业每月至少1次）；要建立企业重大事故隐患台账，实行闭环管理，确保责任、措施、资金期限和应急预案落实到位，并按照分级属地原则每月向负有安全监管职责的有关部门报告排查整治情况。

（三）全面压紧压实消防安全责任。各镇（街）、管委会要高度重视消防安全工作，深刻吸取此次事故教训，梳理重点监管事项，细化部门责任措施，健全消防安全治理体系。各级消安委要强化消防工作专业统筹，健全部门联动和协作配合机制，加强督促推动，持续提高消防安全治理水平。消防救援机构要进一步健全消防安全执法机制，提高执法精准性和针对性，突出对改变厂房火灾危险性类别使用导致疏散通道、自动消防设施等安全条件不符合规范要求的行为实施监管执法。公安机关要加强对派出所的指导，细化消防安全责任措施，按照现行有关法规制度，切实履行好有关日常消防监督检查等工作职责。应急管理、经信、住建等有关部门要按照职责加强园区、建设等行业领域的安全监

督检查。住建部门要严格落实建设工程消防设计审查验收各项规定，严厉打击未依法进行消防设计审查、验收、备案的行为。

（四）深入实施重大事故隐患专项排查整治 2023 行动。各镇（街）、管委会要全面贯彻全国重大事故隐患专项排查整治2023 行动部署要求，统筹好辖区内安全生产隐患大排查大整治行动、安全隐患自查自纠工作，全面推进全省重大事故隐患专项排查整治 2023 行动在本辖区的落实。要紧盯重点领域，特别是要聚焦“园中园”“厂中厂”，依照重大隐患判定标准，健全全覆盖检查标准体系，全面排查非法违规行为、设施设备故障、安全管理缺陷等重大事故隐患，全面摸清并动态掌握底数，全面建档立卡对账销号。要强化部门精准执法，突出企业第一责任人履职情况，深入一线、企业精准严格执法，严打各类非法违法和违规违章行为，推动企业真查真改并按规定主动报告事故隐患，确保重大事故隐患得到系统治理，重大风险防控取得明显成效。

（五）加快构建安全生产群防群治体系。各镇（街）、管委会要全面贯彻中央关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见，加强基层应急管理、消防安全治理体系建设，充实安全生产和消防安全管理力量，推进治理机制改革创新，补齐基层短板。要大力推进安全隐患自查自纠进企业、进单位、进学校、进社区进家庭等“五进”活动，全员发动、全员参与安全隐患排查整改要加强对第三方安全服务机构的指导和监管，进一步提升服务能力，提高服务质量。要大力开展宣传教育，全面普及各类安全

知识，增强火灾事故防范意识，经常性组织实战演练，开展企业员工安全大培训活动，提高自救互救能力。要用好各类媒体平台，加强隐患曝光和警示教育，营造良好的安全氛围。要健全举报投诉奖励制度，鼓励引导企业建立“内部吹哨人”制度，主动举报重大事故隐患和违法行为，坚决筑牢安全生产人民防线。